

合同理论

Theory of Contracts | 法律英语中文学习指南

你答应支付200英镑，请别人翻译报告；你又答应下周送朋友一件礼物。这两个承诺为什么可能产生不同的法律结果？合同理论帮助我们理解：法律为什么认可某些承诺，并允许一方要求另一方履行义务。

本指南介绍 classical model of contract（古典合同模式）的两个核心观念：合同自由与交换。它们尤其与19世纪的法律思想有关；英国合同法本身的历史更早。这是一种理解合同的模式，并不意味着现代交易都能用一个公式解释。

本指南面向没有法律基础的英语专业学生。中文解释英国法概念，保留英文术语，帮助你阅读课程材料；这里的规则不是中国合同法规则的概述。

1 什么是合同？

Contract（合同）是法律认可、能够产生可执行义务的协议。Obligation（义务）指一方依法必须做或不得做的事情。Term（条款）则说明交易内容，例如价格、交付时间或服务范围。

例子：译者同意翻译报告，客户同意支付200英镑。译者承担翻译义务，客户承担付款义务。如果一方没有按约履行，另一方可能获得法律救济；具体结果还须考虑适用规则和事实。

核心观念	用简单的话理解
Freedom of contract 合同自由	当事人通常可以选择是否订约、与谁订约及约定什么条件，但须遵守法律限制。
Exchange 交换	一方给出或承诺某种有价值之物，以换取另一方的承诺；双方价值不必相等。

2 理论不等于完整的成立条件

Simple contract（简式合同）指并非以契据方式订立的合同。它通常需要三项条件：agreement（合意）；consideration（对价）；intention to create legal relations（建立法律关系的意图）。还可能涉及行为能力、条款确定性、合法性或特定形式要求。

合意常通过 offer（要约）与 acceptance（接受要约，即法律上的承诺）形成。对价是为换取承诺而给出或承诺的有价值之物；法律关系意图涉及双方是否打算承担法律义务。

合同不一定要写下来或签字。日常交易可以通过口头表达或行为订立，但某些交易有特别的形式要求。简式合同也不等于内容简单的合同。

合同自由：选择与法律限制

3 双方可以选择什么？

古典合同模式强调个人自主决定交易的能力：是否交易、选择谁，以及愿意承担什么义务。当事人的合意，是法律认可这些义务的重要理由。

假设英语教师与学生商定私人辅导服务。他们可以讨论价格、课时与取消安排，但最终约定仍须符合适用法律。

双方讨论的问题	可能约定的条款
提供什么服务？	四次一对一英语辅导。
每次多少钱？	每次30英镑。
什么时候上课？	从下周开始，每周二下午四点。
计划改变怎么办？	约定取消程序，并遵守相关法律要求。

这张表展示的是条款如何分配义务，不是在规定所有辅导合同都必须采用这些条件。

4 不是双方同意了就一定有效

法律还会检查同意是否受到不当压力或误导影响。Capacity（行为能力）涉及一个人承担合同义务的法律资格。违法交易以及法律中的强制规定，也可能限制约定的法律效力。

消费者交易中，商家不能仅凭消费者同意，就当然使所有条款具有约束力。英国 Consumer Rights Act 2015（《2015年消费者权益法》）第62条规定，不公平条款对消费者没有约束力。

该法的判断标准涉及：条款是否违反诚信要求，并使双方权利义务产生损害消费者利益的显著失衡。它是法律上的具体判断，不只是消费者主观觉得不满意。

因此，价格昂贵或交易令人失望，不自动意味着合同无效。某一条款能否接受不公平性审查，以及它是否不公平，都须结合有关规则判断。

5 为什么现代法律需要保护规则？

理论上双方能够自由选择，实际谈判能力却可能不同。例如商家提供统一印好的条款，消费者几乎不能修改。消费者同意交易，不代表他真正参与了每一条的制定。

现代合同法因此同时重视协议与法律保护。分析时要问：双方约定了什么？法律是否允许该条款产生所主张的效果？

一个实用提醒

双方都签了字，可以成为合意的证据，但不是法律分析的终点。先找出具体义务，再检查有关效力和可执行性的规则。

交换：承诺与实际履行

6 交换不要求经济价值相等

对价可以是金钱、物品、服务，也可以是未来履行的承诺。拉丁语 *quid pro quo* 表示以某物换取某物；它帮助理解交换，但对价的法律规则比这个短语更具体。

Consideration must be sufficient, but need not be adequate.

Sufficient 指法律认可其作为对价。Adequate 关注经济价值是否相当。例如一辆价值100英镑的自行车以40英镑出售，价值差异本身不阻止合同成立。

仅仅答应免费送出自行车，通常没有对价，不能作为普通简式合同强制执行。如果对方按要求提供服务，以换取自行车，就涉及不同的交换关系。

7 两种常见的交换方式

合同形式	交换怎样发生？
Bilateral contract 双边合同：承诺换承诺	设计师答应制作标志，商店答应支付300英镑。双方在实际履行前都承担义务。
Unilateral contract 单方合同：承诺换行为	主人悬赏100英镑，给实际送回走失猫的人。接受通过完成指定行为发生。

在寻猫例子中，一般读者可以不理睬悬赏。只是答应帮忙寻找，并没有完成要求送回猫的行为。实际送回猫，才是这个例子中被要求的履行。

Unilateral 不是说合同没有交换，也不是说只要一方许诺就完全不需要对价。指定行为提供了交换中的对价；它与双方先互相作出承诺的方式不同。

8 Carlill v Carbolic Smoke Ball Co

在 Carlill [1893] 1 QB 256 中，公司刊登广告，承诺向按说明使用烟球产品后仍患流感的人支付100英镑。Carlill 女士按要求使用了产品，却仍患流感，于是要求付款。

上诉法院认可这项单方要约。她完成广告要求的行为，既构成接受，也提供了对价。她不必先向公司另外承诺自己会使用产品。

结果：Carlill 女士胜诉。公司的上诉被驳回，她有权获得100英镑。案例说明，交换可以通过完成所要求的行为实现，不一定要先交换两个承诺。

仍须读清具体条件：不是每个广告都是要约，也不是随便做一点事情就构成接受。判断是否完成要求，取决于要约内容。

分析方法与法律英语练习

9 五步读懂交易

第一步：找当事人。谁向谁作出承诺？

第二步：找义务。双方各自要做什么？

第三步：找交换。给出、承诺或履行什么以换取承诺？

第四步：找合意。接受是通过承诺，还是指定行为完成？

第五步：查限制。考虑法律关系意图、行为能力、条款确定性、法律规定及形式要求。

10 核心词汇

英文术语	中文理解
Freedom of contract	合同自由：在法律允许范围内选择合同关系与条件。
Obligation / term	义务 / 条款：须履行的法律责任 / 说明交易内容的规定。
Consideration	对价：为换取承诺而给出或承诺的有价值之物。
Bilateral / unilateral	双边 / 单方：承诺换承诺 / 承诺换指定行为。
Enforceable	可执行的：可以通过适当法律救济赋予实际效力。
Breach	违约：未按要求履行合同义务。

11 检查你的理解

1. 只要双方同意，每个合同条款都一定可执行吗？
2. 自行车价值100英镑，却只卖40英镑，是否仅因不等价就不能成立合同？
3. 悬赏要求送回走失猫，只答应寻找是否足够？
4. Carlill 案谁赢了？它说明了哪种交换方式？

参考答案

1. 不一定，还须考虑法律限制与其他要求。
2. 不是；法律上的充分性与经济上的等价不是同一问题。
3. 不够；该要约要求实际完成送回猫的行为。
4. Carlill 女士胜诉。完成指定行为可以接受单方要约，并提供对价。

判例与资料来源

Carlill v Carbolic Smoke Ball Co [1893] 1 QB 256：判决文本。对价与价值：Chappell & Co Ltd v Nestle Co Ltd [1960] AC 87。

Consumer Rights Act 2015，第62条：法律条文。历史讨论：The classical model of contract: the product of a revolution in legal thought?，Legal Studies：论文记录。

依据所提供的 Theory of Contracts 课程材料编写；例子经简化，帮助初学者理解英国合同法。